

종합감사 결과보고서

[○○지사 및 산하 6개 관리소]

202*. 5.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 및 산하 6개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠지사	-		2018. 5.	
㉡㉡㉡㉡4	영구	1,*63	202*. 3.	
㉢㉢㉢㉢3	영구	*58	2019. 6.	
㉣㉣㉣㉣3	공임50	*40	202*. 3.	
㉤㉤㉤㉤1	공임50	*20	202*. 3.	
㉥㉥㉥㉥	국민	*10	201*. 6.	
㉦㉦㉦㉦1	국민	1,*18	201*. 6.	

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 3. 18. ~ 3. 22.
- 감사인원 : 차장 외 3명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 및 산하 6개(영구 2, 국민 2, 공임 2)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과, 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, 거주자 실태조사대장 관리가 미흡하여 담당자 주의 처분 하였음.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 4. 12.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정					개 선	권 고	통 보
건 수	인 원	금 액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)	기타 (주의)			
22	1	8,382,200					9	5	3 (8,382,200)		1 (1명)			13

3) 심의안건 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
㉠㉠지사	용역 등 사업자 선정 업무	현지지도	22
㉡㉡㉡㉡4	거주자 실태조사 업무	시정(신분)	5
	권리의무승계 업무	시정	6
	재임대(신규) 계약 업무	시정 (환급)	7
	비상발전기 관리 업무	통보	10
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	16
	신분변경 적용 업무 등	현지지도	23
㉢㉢㉢㉢3	입주자격(주택) 검증 업무	시정	1
	임대조건 적용 업무(신분변경)	시정 (환급)	4
	비상발전기 관리 업무	통보	9
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	17
㉣㉣㉣㉣3	입주자격(주택) 검증 업무	시정	2
	비상발전기 관리 업무	통보	11
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	18
	권리의무승계 업무 등	현지지도	24
㉤㉤㉤㉤1	입주자격(주택) 검증 업무	시정	3
	비상발전기 관리 업무	통보	12
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	19
	권리의무승계 업무 등	현지지도	25
㉥㉥㉥㉥	비상발전기 관리 업무	통보	13
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	20
	임대조건 적용 업무(시중전세 시세 조사)	현지지도	26
㉦㉦㉦㉦1	부적격자 관리 업무	시정 (환급)	8
	비상발전기 관리 업무	통보	14
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	21
	입주자격 검증 업무(주택) 등	현지지도	27
주택관리실	비상발전기 관리 업무	통보	15

※ 신분상 처분 관련자 : 주의 1건(1명)

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
㉚㉚㉚㉚4	*급	***	주의	거주자 실태조사 대장 관리소홀	㉚㉚㉚㉚4	주의

※ 이행관리 전담자 : 과장

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1,2,3	[시 정] 사항
----------	-------	------------

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ☐☐☐☐3, ☐☐☐☐3, ☐☐☐☐1

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법 시행규칙」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지 하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~123p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따른다.

또한, 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(202*. 5. 15.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 및 주거복지실-2636(202*. 9. 28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 소유 당시 동일 건설지역 거주 및 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」로 시달한바 있다.

상기 호에 의하면 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유, 지자체 무허가 건물회신 자료, 행정 오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다.

상속물건과 관련해서는 지방세법 제107조(납세의무자) 제2항 제2호 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고하지 아니하였을 때 행정안전부령으로 정하는 주된 상속권자에게 재산세 납부할 의무가 있으며, 민법 제997조(상속개시의 원인) 상속은 사망으로 인하여 개시되며, 민법 제187조(등기를 요하지 아니하는 부동산물 취득권) 상속에 의한 부동산 물권 취득은 등기를 요하지 않으나 등기하지 아니하면 이를 처분하지 못하므로 본인 의사와 관계없이 피상속인의 주택을 취득하게 된다.

그리고 공공주택특별법 시행령 제47조(재계약의 거절 등)에 따라 임차인의 경우 6개월 이내 처분, 주택공급에관한규칙 제53조(주택소유 여부 판정기준) 제1호에 따라 예비자의 경우 공유지분에 한하여 3개월 이내 처분하여야 재계약 거절사유 해소 또는 입주자격이 유지되므로 공부상 상속이전 등기 후 처분하여야 무주택으로 인정이 가능하며,

공유지분 물건과 관련해서는 공공임대주택 임대운영실무 122p 주택소유 관련 질문과 답변 및 판결사례 중 Q.16(공유지분 소유자 무주택 여부)을 보면 공유지분의 면적이 20㎡이하에 해당하더라도 공유지분이 아닌 주택의 면적에 따라 주택소유여부를 판단하여야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠3관리소는 202*. 9. 15. 자 자격검색 요청 건중 30*동 6*4호 계약자(우*택)의 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 해당 물건지의 건축물대장상 소유자가 불일치하는 경우 상속주택 또는 행정오류로 재산세(주택) 납세자로 지정되어 조회되었음을 확인하고 상속주택은 6개월이내 상속이전 등기후 처분하고, 행정오류 주택은 실제 현 소유자로 공부정리 후 증빙시 무주택으로 소명처리하여야 하나 계약자(우**)와 건축물대장상의 현 소유자(우**)가 다르다는 사유로 무주택 소명 처리하였다

■ ㉠㉠㉠㉠3관리소는 202*. 7. 18. 자 자격검색 요청 건중 예비입주자(최*석)의 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 해당 물건지의 건축물대장상 소유자가 불일치하는 경우 상속주택 또는 행정오류로 재산세(주택) 납세자로 지정되어 조회되었음을 확인하고 상속주택은 3개월 이내 상속이전 등기후 처분하고, 행정오류 주택은 실제 현 소유자로 공부정리 후 증빙시 무주택으로 소명처리하여야 하나 예비입주자(최*석)와 건축물대장상의 현 소유자(김*영)가 다르다는 사유로 무주택 소명 처리하였다

■ ㉠㉠㉠㉠1관리소는 202*. 1. 20. 자 자격검색 요청 건중 예비입주자(이*매) 및 202*. 1. 10. 자 예비입주자(최*예) 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 해당 물건지의 건축물대장상 소유자가 불일치하는 경우 상속주택 또는 행정

오류로 재산세(주택) 납세자로 지정되어 조회되었음을 확인하고 상속주택은 3개월 이내 상속이전 등기후 처분하고, 행정오류 주택은 실제 현 소유자로 공부정리 후 증빙시 무주택으로 소명처리하여야 하나 예비입주자(이* 매, 최* 예)와 건축물대장상의 현 소유자(조* 철, 원* 환)가 다르다는 사유로 무주택 소명 처리 하였다.

조치할 사항

㉢㉢㉢㉢3, ㉢㉢㉢㉢3, ㉢㉢㉢㉢1관리소는 소명사유(소유주 상이)가 부적정한 기 소명건에 대하여 주거복지실-2352(202*.09.01.)호 「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 소명 재안내 (상속주택 또는 행정오류 세대에 해당하는지 확인하고 상속주택은 6개월이내(예비자의 경우 3개월이내) 상속이전 등기후 처분, 행정오류 주택은 실제 현 소유자로 공부정리 후 증빙시 무주택으로 소명) 하기 바랍니다. 【시정】

일련 번호	4	[시정(환급)] 사항
----------	---	---------------

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분변경)

소 속 : ☹☹☹☹3

내 용 :

영구임대주택의 입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격에 따라 소득 및 자산의 적용기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2019-413호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」에 따라 임대조건이 결정된다.

그리고 「공공주택특별법」 제정으로 주거복지실-198(2017. 1. 9.) 「공공주택특별법령 관련 개정사항 등 알림」, 주거복지실-2524(2017. 3. 28.)호 「공공주택특별법 개정관련 공급유형별 세부 적용방법 추가안내」, 주거복지실-3942(2017. 5. 18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」 등 임대조건 적용 업무 기준을 시달한바 있다.

■ ☹☹☹☹3관리소는 202*. 7. 21. 자 자격검증 요청한 11월 갱신대상 세대중 30*동 1*16호 계약자(김*수) 결과 회신은 행복e음 범정부 결과 계약자의 자격 현황이 기초생계·의료급여 대상자로 조회되어 수급자등 임대조건을 적용하여 계약체결 되어야하나 202*년 11월 22일 갱신계약 체결하면서 3차탈락자의 임대조건을 적용하였다.

조치할 사항

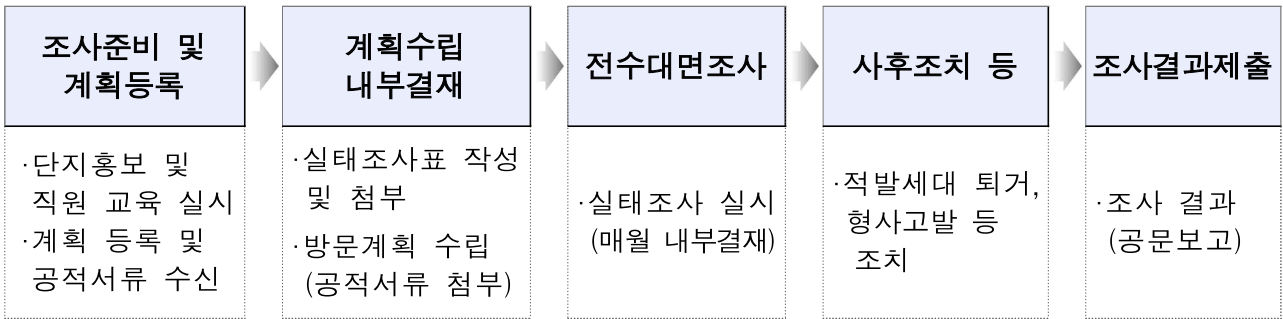
☹☹☹☹3관리소는 임차인의 경제적 손실이 발생하지 않도록 해당세대에 신분변경 안내, 수정계약 체결 후 차액 임대보증금(6,252,000원) 및 임대료(348,440원)¹⁾를 환급하고 추후 같은 일이 반복되지 않도록 임대조건 적용 업무에 최선을 다하기 바랍니다. 【시정(환급)】

1) 환급 임대료 산정 기간 (202*. 12. 1. ~ 202*. 3. 31) 4개월
87,110원 * 4개월 = 348,440원

제 목 : 거주자 실태조사 업무
 소 속 : ㉞㉞㉞㉞4
 내 용 :

「공공주택특별법」 제49조의7(공공주택의 거주실태 조사 등) 및 주거복지실-1983 (202*. 6. 30.)호 「202*년 LH건설임대주택 거주자실태조사 계획 수립·시행 안내」에 따라 임차인의 실제 거주 여부, 임차인이 아닌 사람의 거주 사항, 임차권 양도·전대, 불법전대, 임대주택의 타용도 사용 여부 등을 확인하기 위하여 실태 조사를 실시하고 있으며, [그림]과 같이 시스템을 활용하여 전세대의 공적서류 (주민등록등본, 입주자 변동정보)를 확인 후 전수 대면 방문조사를 실시하여야 한다.

[그림] 실태조사 절차(202*년)



또한 신규 입주 세대는 입주지정 기간 종료 후 3개월 이내(명의변경 세대는 계약 체결일로부터 3개월 이내) 1회이상, 이후 연1회이상 실태조사 실시하고 매월 내부결재를 통해 실태조사 결과를 관리하여야 한다.

그리고, 문서관리는 「문서규정」 제11조, 「문서규정시행세칙」 제5조에 따르면 문서의 보존기간은 영구·10년·5년·3년·1년의 5종으로 구분하되, 보존기간별 분류기준 등은 시행세칙 별표2와 같이 분류한다.

□ 문서규정시행세칙 제5조 별표2

기록물의 보존기간별 분류기준

보존기간	대 상 기 록 물
영 구	1. 사규 제정 또는 개정이나 이에 상당하는 주요 결정 또는 변경 및 중요 기록물 2. 이사회 회의록의 작성이 필요하다고 인정되는 주요 회의록 3. 이사회 심의를 거치는 사항에 관한 기록물 4. 공단의 연혁과 변천사를 규명하는데 유용한 중요 기록물 5. 주요 사건 또는 사고관련 기록물 6. 토지 등과 같이 장기간 존속되는 물건 또는 재산의 관리.확인.증빙에 필요한 중요 기록물 7. 문서부서의 장이 정하는 사항에 관한 기록물
10년	1. 영구 이상 보존대상기록물외의 주요업무에 관한 기록물로서 역사자료로서의 가치는 낮으나 5년 이상의 기간동안 업무에 참고할 필요가 있는 기록물 2. 관계법령에 의하여 5년 이상 10년 미만의 기간동안 민.형사상 또는 행정상의 책임 또는 시효가 지속되거나 증빙자료로서의 가치가 지속되는 사항에 관한 기록물 3. 기타 5년 이상 10년 미만의 기간동안 보존할 필요가 있다고 인정되는 기록물
5년	1. 처리부서 수준의 주요업무에 관한 기록물로서 3년 이상 5년 미만의 기간 동안 업무에 참고할 필요가 있는 기록물 2. 10년 이상 보존대상에 해당하는 주요 사업관련 기록물외의 일반사항에 관한 예산.회계관련 기록물 3. 관계법령에 의하여 3년 이상 5년 미만의 기간동안 민.형사상 또는 행정상의 책임 또는 시효가 지속되거나 증빙자료로서의 가치가 지속되는 사항에 관한 기록물 4. 기타 3년 이상 5년 미만의 기간동안 보존할 필요가 있다고 인정되는 기록물
3년	1. 주요업무외의 일상업무에 관한 기록물로서 1년 이상 3년 미만의 기간동안 업무에 참고할 가치가 있는 기록물 2. 기타 1년 이상 3년 미만의 기간동안 보존할 필요가 있다고 인정되는 기록물
1년	1. 주요업무외의 일상업무에 관한 기록물로서 증빙자료.참고자료 또는 역사자료로서의 가치가 거의 없는 기록물 2. 기타 1년 이상 보존할 필요가 없다고 인정되는 기록물

■ ㉡㉡㉡㉡4관리소는 202*년 거주자 실태조사 시 입주자 변동 내역이 반영되어 유의사항에 사망자등 오류로 기록되어 있음에도 실태조사표에 사망으로 확인된 세대를 조사응대자 본인으로 도장날인하였고, 40*동은 매월 내부결재 및 지사 보고 문서 확인 결과 실질적으로 실태조사가 이뤄진 것으로 보이나, 문서규정에 의해 보관하여 할 실태조사대장을 분실하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡4관리소는 202*년 실태조사대장에 40*동 9*2호 사망자에 대한 오류를 정정하고 차후 주거복지실-1983 (202*. 6. 30.)호 「202*년 LH건설임대주택 거주자 실태조사 계획 수립·시행 안내」에 따라 충실히 이행하여 부정입주방지에 노력하고, 실태조사대장은 문서규정에 따라 관리하시기 바랍니다. 【시정(신분)】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
윤**	*급	실태조사 담당	202*. 10. 01. ~ 현재	주의	㉡㉡㉡㉡4

제 목 : 권리의무승계 업무

소 속 : ㉡㉡㉡㉡4

내 용 :

「공공주택 특별법」 제49조의4(공공임대주택의 전대 제한)에 따르면 임차권을 다른 사람에게 양도하거나 전대할 수 없다. 다만, 혼인(이혼) 또는 사망으로 인한 경우 예외적으로 허용하고 있다.

그리고 주거복지실-3575(202*. 12. 22.)호 「소액보증금 반환 업무처리기준 안내」에 따르면 공공임대주택 피상속인 사망 시 반환대상 보증금이 300만원 이하에 해당하고 사실상 공탁이 어려운 경우 소액보증금 반환 업무처리 제도를 활용하여 임대보증금 반환 또는 권리의무승계가 가능하다. 단, 제도의 취지를 감안하여 ①협의불가사유를 구체적으로 명시하고 ②증명할 수 있는 자료를 첨부하여 ③내부결재 문서를 반드시 작성하여야 한다.

[표] 반환대상 보증금에 따른 업무처리 기준

반환대상 보증금	업무처리
50만원 이하의 경우	대표 상속인의 각서 징구 후 반환
50만원 초과 100만원 이하의 경우	상속지분 1/2 이상의 동의 및 각서징구 후 반환
100만원 초과 300만원 이하의 경우	상속지분 1/2 이상의 동의 및 각서공증 후 반환

■ ㉡㉡㉡㉡4관리소는 40*동 1*06호(현 40*동 6*2호)의 권리의무승계와 관련하여 상속인중 협의 불가한 자녀 1인의 상속지분 *42,570원에 대한 상속지분1/2 이상의 동의 및 각서를 징구하지 않고 관리비 가상계좌를 안내·수납하여 부금과수납으로 정산 후 202*년 1월부터 6월까지 관리비로 차감하였다.

조치할 사항

㉔㉔㉔㉔4관리소는 주거복지실-3575(202*. 12. 22.)호 「소액보증금 반환 업무 처리기준 안내」에 따라 상속지분 1/2이상의 동의 및 각서를 징구하기 바라며 추후 소액보증금 반환제도 활용 시 협의 불가 사유를 구체적으로 명시하고, 증명할 수 있는 자료를 통해 내부결재를 득하여 권리의무승계 업무에 만전을 기하기 바랍니다. 【시정】

일련 번호	7	[시정(환급)] 사항
----------	---	---------------

제 목 : 재임대(신규) 계약 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠4

내 용 :

정부의 「서민·중산층 주거안정 지원방안(202*. 11. 19.)」에 따라 전세형 공공건설 임대주택을 공급하고 주거복지실-647(202*. 2. 26.)호로 후속업무 처리방안을 안내하고, 주거복지실-3703(202*. 12. 28.)호 「제5차 전세형 공공건설임대주택 공급 관련 안내」의 ‘전세형 공급물량의 기본임대조건 결정기준’에 따라 생계·의료 급여수급자가 영구임대주택을 신청하는 경우에 한하여 영구임대 가군 임대조건을 적용하여야 한다.

< 기본임대조건 결정기준 >

소득수준	기준금액(시세비율)	기본임대조건	
소득 100% 이하 (국민·영구임대)	시세의 75% 이하	임대보증금	기준금액의 80%
		임대료	기준금액의 20%
소득 100% 초과 (행복주택 포함)	시세의 80% 이하	임대보증금	기준금액의 80%
		임대료	기준금액의 20%

* 기준금액의 20%를 월임대료로 환산하는 경우 「주택임대차보호법」에 따라 보증금의 일부를 월 단위의 차임으로 전환하는 이율한도인 2.5% 적용

* 본부별 여건감안 시세비율 등은 조정가능하나, 보증금과 임대료 비율(8:2)은 준수

전환보증금(임대보증금 → 월임대료) 전환범위

구분	기본 임대조건		전환이율	전환가능 최대보증금
	기본 임대보증금	기본 월임대료		
시세비율 75% (또는 시세역전)	31,169,000	16,230	2.5%	29,000,00
	최대전환 임대조건			
	최대전환 임대보증금	최대전환 월 임대료		
	2,169,000	76,420		

*자료 : ㉠㉠㉠㉠4 전세형 임대조건 산정내역

㉔㉔㉔㉔4관리소는 전세형 공급 모집공고(202*. 12. 29.)시 임대조건 구분에 수급자에 해당하는 임대조건을 표기하지 않았고, 202*년 4월 25일 수급자인 40*동 80*호의 영구임대 가군 임대조건으로 계약 체결해야하나 시중전시세 조사에 따라 주거비 산정된 소득 100% 이하자의 임대조건인 감액보증금 전환후의 임대 조건으로 계약 체결하였다.

조치할 사항

㉔㉔㉔㉔4관리소는 임차인의 경제적 손실이 발생하지 않도록 해당세대에 수정 계약 체결 안내후 총 276,750원(임대보증금 차액 회수(80,000원), 임대료 환급(356,750)²⁾을 환급하고, 추후 같은 일이 반복되지 않도록 임대조건 적용 업무에 최선을 다하기 바랍니다. 【시정(환급)】

2) 40*동 80*호 임대료 수납기간 (202*. 5. 26. ~ 202*. 4. 30.)

임대료 수납액 857,880원 - 정상 임대조건 반영 임대료 수납액 501,130원 = 환급 임대료 356,750원

제 목 : 부적격자 관리 업무(부당이득금)

소 속 : ㉸㉸㉸㉸1

내 용 :

「주택임대규정 시행세칙 제10조」에 따른 주택인도지연배상금 제도 운영과 관련하여 각종 민원 빈발, 정부의 불공정약관 개정요구, 서민 부담완화 필요성 등을 감안하여 주거복지실-1641(2019.05.27.)호 「주택인도지연배상금 제도 개선방안 시행」 및 주거복지실-2334(2019.07.24.)호 「주택인도지연배상금 제도 개선방안 시행 재안내」에 따라 아래와 같이 부당이득금 부과업무를 처리하여야 한다.

[표] 주택인도 지연에 따른 부당이득금 개선사항

- ◆ 주택인도지연배상금 ⇒ 주택인도지연에 따른 부당이득금(2019.07.01.부터)
 주택인도지연배상금(기본임대료의 1.5배)⇒ 부당이득금⁽¹⁾임대료의 1배) + ⁽²⁾보증금 증액분의 월이자
- 1) 부당이득금의 임대료란 임대차 계약기간중 퇴거한 경우는 현재 임대료를 부과하고 임대차계약기간 종료후 퇴거한 경우는 정상적으로 계약 체결하였다면 부담하게 될 임대료
- 2) 보증금 증액분의 월 이자는 임대차계약기간 중 퇴거한 경우는 미부과, 임대차 계약기간 종료 후 퇴거한 경우 부과

■ ㉸㉸㉸㉸1관리소는 부당이득금 부과 업무시 1*1동 90*호의 주택인도지연배상금 434,600원을 1,600,400원(과다부과)으로, 주택인도지연에 따른 부당이득금 7,015,350원을 6,923,280원(과소부과)으로 1,073,730원을 과다 부과하였고, 10*동 130*호는 주택인도지연에 따른 부당이득금 1,272,850원을 1,704,130원으로 431,280원을 과다 부과하였다.

조치할 사항

㉸㉸㉸㉸1관리소는 주거복지실-2334(2019. 7. 24.)호 「주택인도지연배상금 제도 개선방안 시행 재안내」에 따라 업무를 진행하고 과다 부과된 차액분(1,505,010원)은 환급하여 주시기 바랍니다. 【시정(환급)】

제 목 : 비상발전기 관리 업무

소 속 : ☐☐☐☐3, ㄴㄴㄴㄴ4, ㉨㉨㉨㉨3, ㅎㅎㅎㅎ1, ㅁㅁㅁㅁ, ㅅㅅㅅㅅ1, 주***실

내 용 :

주거안전실-1104(2019.08.28.)호 「비상발전기(연료) 관리실태조사 실시」에 따르면, 2019. 11월 이후 매 분기말 기준으로 하여 유류재고량 실측하여 장부상 재고량 차이가 발생하면 재 입고 또는 반출 처리하여 하며, 매년도 결산 지침의 재고자산의 정리를 통하여 코넥스 저장품 유류 재고자산 현황과 저장품 관리대장을 일치 시켜야 한다.

또한, 주거안전실-334(202*.03.04.)호 「비상발전기(연료)관리실태 현황분석 및 업무재강조 알림」에 의하면 매월 2회, 5분 가동하고 매월 마지막 주 실제사용량 확인 후 소모대체 등을 하여야 한다.

*유류 소모가 적거나 눈금자 부착이 어려운 단지는 매분기 실시

■ 202*. 8월부터 202*. 1월까지 발전기 시운전을 하지 않았다. 그리고 분기별 유류실측을 진행하여 장부상 제고와 실측량을 비교하여 재입고(출고) 처리를 하여야 하나 202*~202*년에는 유류실측을 반기에 1회 실시 하였고, 202*년부터는 유류실측을 하지 않았다.(☐☐☐☐3)

■ 발전기 시운전을 감사기간(202*. 3.~202*. 2.) 동안 월 1~2회 불규칙적으로 시운전을 하였고, 유류실측을 진행하여 장부상 제고와 실측량을 비교하여 재입고(출고) 처리를 하여야 하나 202*년에 유류실측을 하지 않았다.(ㄴㄴㄴㄴ4)

■ 유류실측을 진행하여 장부상 제고와 실측량을 비교하여 재입고(출고) 처리를 하여야 하나 감사기간(202*. 3.~202*. 1.) 동안 유류실측을 하지 않았다.(㉨㉨㉨㉨3)

■ 유류실측을 진행하여 장부상 제고와 실측량을 비교하여 재입고(재출고) 처리를 하여야 하나 감사기간(202*. 3.~202*. 2.)동안 202*~202*년은 유류실측을 연 1회 실시하였고 202*년부터는 유류실측을 하지 않았다.(㉪㉪㉪㉪1)

■ 유류실측을 진행하여 장부상 제고와 실측량을 비교하여 재입고(출고) 처리를 하여야 하나 감사기간(201*. 6.~202*. 2.)동안 유류실측을 하지 않았고, 발전기 시운전을 201*. 6~202*. 12월까지 월1회 실시하였다.(㉨㉨㉨㉨)

■ 유류실측을 진행하여 장부상 제고와 실측량을 비교하여 재입고(출고) 처리를 하여야 하나 감사기간(201*. 6.~202*. 1.)동안 202*년 연 1회 측정 외 유류실측을 하지 않았다.(㉩㉩㉩㉩1)

조치할 사항

㉪㉪㉪㉪3, ㉬㉬㉬㉬4 관리소는 주거안전실-334(202*.03.04.)호 「비상발전기(연료) 관리실태 현황분석 및 업무재강조 알림」에 따라 전기안전관리 대행자(전기안전 관리자)에게 월2회 발전기 시운전을 하도록 독려를 하고 시운전 내용을 코넥스 안전점검일지에 기록하고 분기별 유류 실측 후 재입고(출고) 처리내용을 내부결재를 득 하기 바랍니다. 【통보】

㉨㉨㉨㉨3, ㉪㉪㉪㉪1, ㉩㉩㉩㉩1는 주거안전실-334(202*.03.04.)호 「비상발전기 (연료)관리실태 현황분석 및 업무재강조 알림」에 따라 전기안전관리자에게 분기별 유류 실측을 독려하고 실측 후 재입고(출고) 처리내용에 대하여 내부결재를 득 하기 바랍니다. 【통보】

㉨㉨㉨㉨관리소는 주거안전실-334(202*.03.04.)호 「비상발전기(연료) 관리실태 현황분석 및 업무재강조 알림」에 따라 전기안전관리자에게 분기별 유류 실측을 독려하고 실측 후 재입고(출고) 처리내용에 대하여 내부결재를 득하시기 바라며, 월 2회 시운전 횟수를 준수하기 바랍니다. 【통보】

주***실은 각 사업장의 비상발전기 관리업무와 관련하여 반복적인 지적사항이 발생하지 않도록 운영지도 및 관리에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무

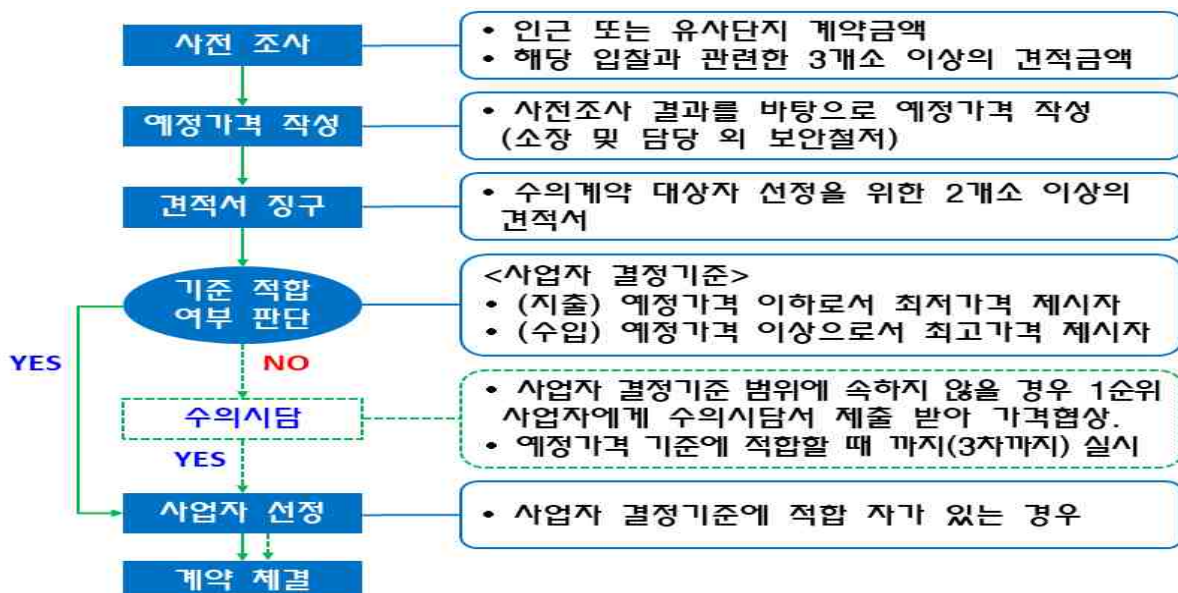
소 속 : ㉠㉠㉠㉠4, ㉡㉡㉡㉡3, ㉢㉢㉢㉢3, ㉤㉤㉤㉤1, ㉥㉥㉥㉥, ㉦㉦㉦㉦1

내 용 :

주거복지실-768(202*.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(202*.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-455(202*.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 주거복지실-456(202*.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-457(202*.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정업무를 하여야 하며, 용역 등 사업자 선정 시 선정방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 ‘모든 선정결과를 인터넷홈페이지, 동별게시판, K-ap에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야함’으로 규정하고 있다.

수의계약 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도



그리고 수의계약 체결 시 징구할 서류는 [그림 2]와 같다.

[그림 2] 수의계약체결 시 징구할 서류

수의계약체결 시 징구할 서류	
○ 수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 징구	
○ 또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 징구	
○ 수의계약 대상자로부터 징구할 서류 (기준일: 대상자 선정일)	
- 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부	
- 사업자등록증 사본 1부	
- 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 원본 1부	
- 국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함)	
- 행정처분확인서 사본 1부	
- 계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부	

또한, 계약기간이 만료되는 기존 사업자(공사 사업자는 제외함)와 다시 계약을 하고자 하는 경우 관리규약에서 정하는 절차에 따라 사업수행실적³⁾을 평가하여 임차인 대표회의와 협의⁴⁾ 한 경우에는 수의로 계약 할 수 있다.

기존 사업자의 사업수행실적을 평가하여 85점 이상 평가 받은 경우 임차인 대표회의와 재계약을 협의 할 수 있으나, 평가 점수가 85점 미만인 경우에는 경쟁입찰로 사업자를 선정. 다만 승강기 유지보수 용역은 안전사고 예방을 위하여 임차인 대표회의가 미구성된 경우에도 평가점수가 85점 이상인 경우 재계약할 수 있다.(근거-관리규약)

사업수행실적 평가 시 평가위원이 2018년은 3인(관리소장, 임차인2인)이상, 202*년은 5인(관리소장, 임차인4인)이상이 평가에 참여한 경우에 한하여 그 평가 결과가 유효하며 반드시 회의록을 작성 보관하여야 한다.

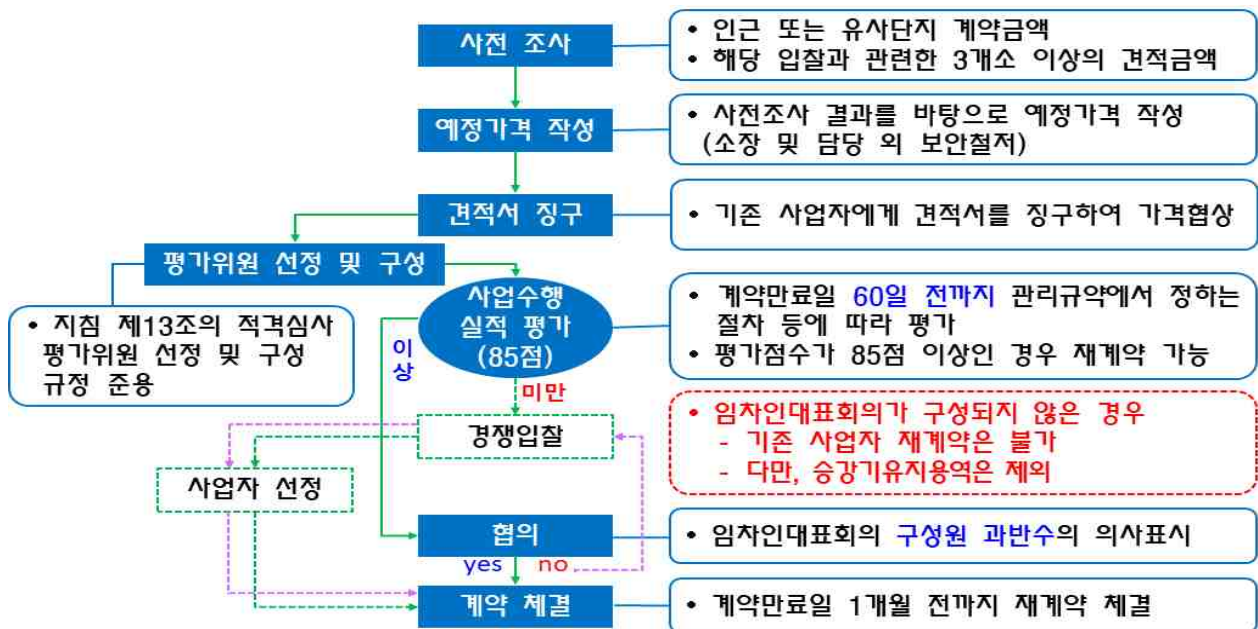
3) 평가 집계표의 자격유지 확인사항은 평가시점의 자격유지 여부 확인, 계약체결 시 징구 서류와는 별개임

4) 임차인대표회의가 구성되지 않은 경우 재계약할 수 없음

또한, 주거복지실-456(202*.02.14.)호 및 주거복지실-1967(202*.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급설정)하도록 안내하였다.

기존 사업자 재계약 절차 흐름은 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 기존 사업자 재계약 절차 흐름



■ ㉠㉡㉢㉣관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 202*년 승강기 광고 계약 진행 시 수의시담조서 선정에 필요한 견적서를 제출 받지 않았다.

또한 202*~202*년 재활용품 및 폐의류 수거 계약 선정결과 공개를 202*년은 홈페이지와 게시판에 공개하지 않았고, 202*년은 게시판에 사업자 선정결과를 공개하지 않았다. 그리고 행정처분 확인서 조회기간을 사업자 선정일 직전일 기준으로 1년으로 하여야 하나 조회기간이 부적정한(4개월) 행정처분 확인서를 제출 받았다.

202*년 승강기광고, 202*~202*년 재활용품 수거 및 폐의류 수거 계약시 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서를 암호화(비공개, 열람등급은 1등급설정)하지 않았다.

2. 202*년, 202*년 승강기 유지관리 계약을 진행하면서 사업자선정결과를 수행 실적 평가일 다음날 18시까지 공개 하여야 하나 지연공개 하였으며, 202*년에는 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

■ ☐☐☐☐3관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 재활용품 수거 등 5개 사업자 선정 수의계약 시 수의계약 절차를 준수하지 않았고, 재활용품 및 폐의류 수거 등 4개 사업자 선정결과를 일부 지연공개 하였다.

또한 202*년, 202*년, 202*년 전기안전대행 계약 시 행정처분확인서를 미제출하였고 202*년 재활용품 및 폐의류 수거, 전기안전대행 계약 시 서류 중 행정처분 확인서는 지자체 등에서 발급한 서류를 제출 받아야 하나 업체 자체에서 발급한 서류를 제출 받았고 조회기간은 사업자선정일 전일 기준으로 1년으로 하여야 하나 조회기간이 부적정한 확인서를 제출받았다.

아울러 202*~202*년 재활용품 수거 등 5개 용역사업자 선정 시 예정가격 전자 문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서를 암호화(비공개, 열람등급은 1등급설정)하지 않았다.

2. 202*년도 승강기 유지관리 계약을 위한 기존사업자 재계약시 수의시담 조서 선정에 필요한 견적서를 제출받지 않았다.

■ ☐☐☐☐3관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 202*년 승강기 광고 계약 시 수의시담 선정조서에 필요한 견적서를 제출받지 않았고 수의시담 선정조서 절차를 진행하지 않았다. 그리고 202*년, 202*년 대기오염물질 측정 계약 시에는 예정가격조서를 작성하지 않았다. 또한 수의시담 선정조서 절차를 진행하지 않았고, 사업자 선정결과를 공개하지 않았다. 또한 재활용품 및 폐의류 수거 등 계약 시에는 사업자 선정결과 공개를 사업자 선정일이 아닌 계약일 기준으로 공개 하였다.

또한 202*~202*년 대기오염물질 측정, 재활용품 수거 사업자 선정관련 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서를 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하지 않았다.

2. 202*년, 202*년 승강기 유지관리에 대한 기존사업자 재계약을 진행하면서 수의시담 선정조서 절차를 진행하지 않았고, 또한 견적서도 징구하지 않았다.

또한 사업자선정결과 공개를 202*년은 게시판 미게시, 202*년은 홈페이지와 게시판에 선정결과를 미공개 하였다. 그리고 202*년 계약 진행시 행정처분확인서를 제출받지 않았고, 202*년 행정처분확인서 조회기간은 수행실적평가일 전일기준 1년으로 하여야 하나 조회기간이 부적정한 확인서를 제출받았다.

계약기간이 만료되는 기존 사업자(공사 사업자는 제외함)와 다시 계약을 하고자 하는 경우 관리규약에서 정하는 절차에 따라 사업수행실적을 평가하여 임차인 대표회의와 협의 한 경우에는 수의로 계약 할 수 있으나, 202*년 대기오염물질 계약시 견적서를 징구하지 않았고 임차인 대표회의 협의 절차를 진행하지 않았다. 그리고 사업자 선정결과 공개를 수행실적평가일 다음날 18시까지 공개하여야 하나 지연공개 하였다. 202*년 승강기 광고 계약 시에는 수의시담 선정조서 절차를 진행하지 않았고 또한 견적서도 징구하지 않았다.

■ ㉔㉔㉔㉔1관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 승강기 광고 등 3개 사업자 선정 시 수의시담 선정조서 절차를 진행하지 않았고, 202*년 승강기 광고 계약시에는 사업자 선정결과 미공개와 행정처분확인서를 제출받지 않았으며, 202*~202*년 재활용품 및 폐의류 수거 계약시 사업자 선정결과를 게시판에는 공개하지 않았다. 그리고 202*년 재활용품 계약 시 행정처분 확인서 조회기간이 사업자 선정일 전일 기준으로 1년간으로 하여야 하나 사업자 선정일은 견적서 제출 이후에 이루어지는 점을 볼 때 행정처분 확인서 조회기간이 부적정한 확인서를 제출받았음을 알 수 있다.

또한 202*~202*년 재활용품 및 폐의류 사업자 선정 관련 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서를 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하지 않았다.

2. 202*년, 202*년 승강기 유지관리 기존사업자와 계약을 진행하면서 예정가격

조서를 작성하지 않았으며, 수의시담조서 절차를 진행하지 않았고, 또한 견적서도 청구하지 않았다. 사업자 선정결과를 게시판에만 공개하였으며, 행정처분 확인서를 제출받지 않았다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 재활용품 및 폐의류 수거, 승강기 광고, 승강기 유지보수 계약 시 사업자 선정 결과를 사업자 선정일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개하였으며, 202*~202*년 재활용품 및 폐의류 수거 계약시 행정처분확인서를 제출받지 않았다. 그리고 202*~202*년 승강기 유지보수 계약 시 행정처분 확인서 조회기간이 사업자 선정일 전일기준 1년간으로 하여야 하나 조회기간이 부적정한 확인서를 제출 받았다.

2. 기존사업자와 승강기유지관리 계약시 사업자 선정결과를 임차인대표 협의일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개 하였고, 202*년 계약 시는 행정처분 확인서 조회기간을 임차인대표 협의일 전일 기준으로 1년간으로 하여야 하나 조회기간이 부적정한 확인서를 제출받았고, 202*~202*년 계약시에는 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

202*년 재활용품 및 폐의류 수거 계약 시 임차인대표회의 협의과정을 누락하였으며 사업자 선정결과 공개를 임차인대표협의일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 및 공개하지 않았다.

■ ㉡㉡㉡㉡1관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 202*년, 202*년 수목방제 계약시 예정가격 조서를 작성하지 않았고, 사업자 선정 결과를 게시판 및 k-apr에 공개 하지 않았고, 202*년은 사업자 선정결과 공개를 사업자 선정일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개 하였다. 그리고 202*년과 202*년 계약시 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

202*~202*년 전단지함 광고 계약시에는 예정가격조서를 작성하지 않았고 수의시담 선정조서에 필요한 견적서를 제출받지 않았으며 사업자 선정결를 게시판에 공개하지 않았다.

202*~202*년 폐의류 계약시에는 사업자선정 결과를 게시판에 공개하지 않았고, 행정 처분확인서를 제출받지 않았다.

2. 202*~202*년 승강기 유지관리 계약 시 사업자선정결과 공개를 임차인대표 협의일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연공개 하였고 홈페이지, 게시판에는 공개하지 않았다. 그리고 202*~202*년은 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

또한 202*년, 202*년 알뜰장터 계약 진행시 행정처분확인서를 제출받지 않았으며, 202*년 알뜰장터 계약과 202*년 전단지함광고 계약 진행시에는 수의시담 선정조서에 필요한 견적서를 제출받지 않았고, 전단지함광고 계약시에는 임차인 대표회의와 협의를 하지 않았다.

3. 주거복지실-1966(202*.06.29.)호 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정시행」에 의하면 적격심사 세부기준 중 업무실적에 대한 평가는 다음과 같이 규정하고 있다.

- 업무실적은 “완료실적”을 의미하며, “계약착수 전”이나 “진행중” 실적은 완료실적에 포함되지 않는다.
- 업무실적증명서는 입찰공고일 현재 해당 용역 등의 용역이행실적증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류는 조합하여 인정할 수 있다.
- 업무실적 확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서등)를 제출받아 확인할 수 있다.

㉠㉠㉠㉠1관리소는 202*년 재활용품 경쟁 입찰시(적격심사제) 재활용품 수거 계약업체인 (주)㉠㉠000씨의 실적증명원외 서류(세금계산서 또는 원본이 확인된 계약서등)를 제출받지 않았음에도 5점 만점을 부여하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠4, ㉡㉡㉡㉡3, ㉢㉢㉢㉢3, ㉤㉤㉤㉤1, ㉥㉥㉥㉥관리소는 용역 등 사업자 선정 업무시 주거복지실-454(202*.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정 지침 일부 개정안내」에 따라 계약시 필수 구비서류가 지침에 위반되지 않도록 확인에 철저를 기하고 사업자 선정결과 공개 미준수시 과태료 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

㉦㉦㉦㉦1관리소는 용역 등 사업자 선정 업무시 주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」에 따라 계약시 필수 구비서류가 지침에 위반되지 않도록 철저한 확인과 사업자 선정결과 공개 미준수시 과태료 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바라며, 경쟁입찰 시(적격심사) 적격심사 세부기준을 충분히 확인하여 용역 등 사업자 선정 업무에 오류가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 다하기 바랍니다. 【통보】